Divisione giudiziale della casa ereditata: fasi, tempi e costi

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se gli eredi non trovano un accordo, chiunque di loro può chiedere al giudice di dividere la casa: nessuno può essere costretto a restare in comproprietà per sempre (art. 713 del Codice civile). Prima della causa serve però un tentativo di **mediazione**, obbligatorio per le liti su successioni e divisioni. In giudizio, il consulente nominato dal giudice stima la casa; se non è comodamente divisibile, viene **assegnata a uno degli eredi**, che paga gli altri, oppure **venduta all'asta** (art. 720).

È la strada più lunga e costosa. Conoscere le fasi aiuta a usarla bene: a volte basta iniziarla per sbloccare una trattativa.

Quando si arriva alla divisione giudiziale

Di solito quando:

- un erede vuole vendere e un altro no;
- non c'è accordo sul valore della casa o su chi la debba tenere;
- un coerede vive nella casa e non vuole né comprare né uscire (vedi la guida su il fratello che vive nella casa ereditata);
- un erede non risponde o è irreperibile;
- ci sono contestazioni sul testamento o sulle quote.

La legge è chiara: **i coeredi possono sempre domandare la divisione** (art. 713). Ci sono solo eccezioni limitate, per esempio se il testatore ha vietato la divisione per un periodo non superiore a cinque anni dalla morte, oppure se gli eredi hanno firmato un patto di restare in comunione, valido per al massimo dieci anni (art. 1111). Anche in questi casi, per gravi motivi, il giudice può autorizzare la divisione prima.

Le fasi, in ordine

Fase	Che cosa succede	Durata indicativa
1. Richiesta e trattativa	Lettera dell'avvocato, proposta di accordo	Settimane
2. Mediazione obbligatoria	Domanda all'organismo, primo incontro tra 20 e 40 giorni dal deposito, eventuali incontri successivi	Fino a 6 mesi, prorogabili su accordo
3. Atto di citazione	Causa contro tutti i coeredi (e i creditori opponenti), con trascrizione della domanda	Mesi per arrivare alla prima udienza
4. Decisione sul diritto	Se nessuno contesta il diritto alla divisione, il giudice la dispone con ordinanza; altrimenti si istruisce la causa	Variabile
5. Consulenza tecnica (CTU)	Un tecnico nominato dal giudice stima la casa e verifica se è comodamente divisibile	Mesi
6. Progetto di divisione	Il giudice, o un notaio o un professionista delegato, predispone il progetto con lotti e conguagli	Mesi
7. Assegnazione o vendita	La casa va a un erede con conguaglio o si vende all'incanto	Mesi o anni, se si va all'asta
8. Riparto	Si distribuiscono ricavato e conguagli, con la resa dei conti tra eredi	Mesi

Le durate sono indicative e **variano molto da un tribunale all'altro**, oltre che in base a quante contestazioni sorgono. Una divisione semplice e non contestata può chiudersi in tempi contenuti; una con testamento impugnato, beni numerosi e un'asta può durare diversi anni.

La mediazione obbligatoria

Per le controversie in materia di **divisione** e di **successioni ereditarie**, chi vuole fare causa deve prima tentare la mediazione (art. 5 del D.Lgs. 28/2010). Senza, la domanda è improcedibile.

Come funziona:

- la domanda si deposita presso un **organismo di mediazione** iscritto nel registro del Ministero della Giustizia;
- il primo incontro si tiene **non prima di 20 e non oltre 40 giorni** dal deposito, salvo diverso accordo (art. 8);
- le parti partecipano **personalmente**, assistite dai loro **avvocati**;
- il procedimento dura **fino a sei mesi**, prorogabili su accordo scritto per periodi non superiori a tre mesi (art. 6);
- se il primo incontro si chiude senza accordo, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta (art. 5, comma 4).

Costi del primo incontro (D.M. 150/2023, art. 28), a carico di ciascuna parte:

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione
Fino a 1.000 euro	40 euro	60 euro
Da 1.000,01 a 50.000 euro	75 euro	120 euro
Oltre 50.000 euro o indeterminato	110 euro	170 euro

Nelle mediazioni obbligatorie questa indennità è **ridotta di un quinto**. Si aggiungono le spese vive e, se si arriva all'accordo, ulteriori spese di mediazione. A tutto questo va sommato l'onorario del tuo avvocato. Verifica il tariffario dell'organismo scelto.

La stima e il ruolo del CTU

Il **consulente tecnico d'ufficio** (CTU) è un esperto, di solito un ingegnere, architetto o geometra, nominato dal giudice. Nella divisione deve tipicamente:

1. stimare la casa al **valore venale**, cioè di mercato, alla data della stima (art. 726);
2. verificare se la casa è **comodamente divisibile**, cioè se se ne possono ricavare porzioni autonome senza spese sproporzionate e senza svalutarla;
3. se è divisibile, proporre i **lotti**;
4. verificare la regolarità urbanistica e catastale, che incide sul valore e sulla vendibilità.

Ogni parte può nominare un proprio **consulente di parte**, a sue spese, che partecipa alle operazioni e presenta osservazioni.

Assegnazione o vendita all'incanto

Se la casa **si può dividere** comodamente, ogni coerede può chiedere la sua parte in natura (art. 718). Le porzioni si formano in proporzione alle quote; le differenze si compensano con **conguagli in denaro** (art. 728). Le porzioni uguali si assegnano per estrazione a sorte, quelle diseguali per attribuzione (art. 729).

Se la casa **non è comodamente divisibile**, come accade quasi sempre con un appartamento, si applica l'art. 720:

1. la casa va **preferibilmente** per intero a uno dei coeredi con la **quota maggiore**, che paga agli altri l'eccedenza;
2. oppure a **più coeredi** insieme, se la chiedono congiuntamente;
3. se **nessuno** è disposto a prenderla, si procede alla **vendita all'incanto**.

La vendita si svolge davanti al giudice o tramite un professionista delegato, con le regole delle vendite forzate (art. 788 c.p.c.). Il ricavato, al netto delle spese, viene diviso secondo le quote.

Esito	Vantaggi	Svantaggi
Assegnazione a un erede con conguaglio	La casa resta in famiglia; prezzo pari alla stima del CTU	Chi la prende deve avere il denaro, spesso in tempi brevi
Vendita all'incanto	Chiude il conflitto	Tempi lunghi; il prezzo d'asta può essere inferiore al valore di mercato
Divisione in natura	Ognuno ha una parte autonoma	Possibile solo con case grandi o più immobili

Esempio pratico: tre fratelli e un appartamento a Firenze

Lucia, Marco e Davide ereditano senza testamento l'appartamento del padre a Firenze, un terzo ciascuno. Lucia vuole tenerlo, Marco vuole vendere subito, Davide non risponde.

Mediazione. Marco deposita la domanda. Valore della lite oltre 50.000 euro: spese di avvio 110 euro e spese di mediazione 170 euro, ridotte di un quinto perché la mediazione è obbligatoria, quindi 224 euro per ciascuna parte che partecipa, più spese vive e avvocato. Davide non si presenta, Lucia sì ma non si trova l'accordo.

Causa. Marco cita in giudizio Lucia e Davide. Il CTU stima l'appartamento **240.000 euro** e conclude che non è comodamente divisibile.

Assegnazione. Lucia chiede l'attribuzione dell'intero. Le quote sono uguali, ma nessun altro la chiede: il giudice gliela assegna. Lucia deve versare **80.000 euro a Marco e 80.000 a Davide**. Ottiene un mutuo e paga.

Se Lucia non avesse potuto pagare. Si sarebbe andati all'asta. Supponiamo un'aggiudicazione a 190.000 euro: tolte le spese della procedura, a ciascuno sarebbero andati meno di 63.000 euro, contro gli 80.000 dell'assegnazione. Un esempio di come la divisione giudiziale possa ridurre il valore per tutti.

Costi complessivi. Oltre alla mediazione, ciascuno ha pagato il proprio avvocato, una parte del compenso del CTU e il contributo unificato, che dipende dal valore della causa. Gli importi variano molto con la durata e la complessità: chiedi un preventivo scritto all'avvocato.

Un'alternativa: la divisione a domanda congiunta

Se tra gli eredi **non c'è lite sul diritto alla divisione né sulle quote**, ma serve comunque qualcuno che organizzi le operazioni o la vendita, il Codice di procedura civile prevede la **divisione a domanda congiunta** (art. 791-bis). Tutti gli eredi presentano un ricorso al tribunale per nominare un **notaio o un avvocato**, che predispone il progetto di divisione o vende i beni non comodamente divisibili. Se una parte non firma il ricorso, la domanda è inammissibile: serve davvero l'accordo di tutti sul percorso.

Se un erede non risponde o non si presenta

Capita spesso: un fratello lontano, uno che ha rotto i rapporti, un erede irreperibile. La causa di divisione può andare avanti lo stesso, purché sia stato **correttamente chiamato** in giudizio: la domanda va proposta nei confronti di tutti (art. 784 c.p.c.). Chi non si costituisce resta comunque vincolato dalla decisione. Il silenzio, quindi, non blocca la divisione: la rallenta soltanto nella fase iniziale, quando bisogna trovare gli indirizzi e fare le notifiche. Se l'erede è all'estero, i tempi delle notifiche si allungano.

Creditori e acquirenti di quote

La divisione riguarda anche chi ha diritti sulla casa. I **creditori iscritti** (per esempio una banca con ipoteca) e chi ha acquistato diritti sull'immobile con atti trascritti prima della domanda di divisione **devono essere chiamati** a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti (art. 1113). I creditori di un coerede possono intervenire a proprie spese e, se hanno notificato e trascritto un'opposizione prima della divisione, possono impugnarla.

In pratica: se la casa ha un'ipoteca o se un fratello ha debiti personali, segnalalo subito all'avvocato.

Dopo la divisione: la rescissione per lesione

Una divisione, anche giudiziale, può essere rimessa in discussione se un coerede prova di aver ricevuto **meno di tre quarti** del valore che gli spettava, cioè di essere stato leso "oltre il quarto" (art. 763). L'azione si prescrive in **due anni** dalla divisione. È un'ulteriore ragione per arrivare a una stima seria e documentata.

Le alternative prima del giudice

Alternativa	Quando funziona	Guida
Divisione amichevole dal notaio	Accordo su valore e attribuzioni	Divisione amichevole
Un erede compra le quote	Uno vuole tenere la casa e può pagare	Liquidare i fratelli
Vendita della propria quota	Chi vuole uscire non vuole aspettare	Vendere la quota
Vendita della casa intera	Nessuno vuole tenerla	Vendere con più eredi

> **Attenzione.** La divisione giudiziale tende a ridurre il valore per tutti: anni di spese legali, IMU e manutenzione che continuano, e il rischio di un'asta a prezzo inferiore al mercato. Usala come ultima risorsa, o come leva per riaprire una trattativa seria. E non trascurare la mediazione: è il momento in cui un accordo costa meno.

Come prepararsi al primo incontro con l'avvocato

Il primo colloquio costa meno e rende di più se arrivi con i documenti in ordine. Porta con te:

- il certificato di morte e, se c'è, il testamento pubblicato;
- la dichiarazione di successione presentata e la ricevuta;
- la visura catastale aggiornata e, se l'hai, l'ultimo atto di provenienza della casa;
- l'elenco degli altri beni dell'eredità (conti, altri immobili, mobili di valore);
- le donazioni fatte in vita dal defunto ai figli o al coniuge, anche se lontane nel tempo: possono pesare sulla divisione;
- le spese che hai sostenuto per la casa dopo il decesso, con le ricevute;
- le lettere, email e messaggi scambiati con gli altri eredi sulla casa.

Fai anche alcune domande precise. Quanto costerà, in modo realistico, ogni fase: mediazione, causa, perizia? Quanto potrebbe durare il giudizio nel tribunale competente? Ci sono margini per una proposta di accordo prima di iniziare? Come verranno divise le spese legali se la causa si chiude con un accordo a metà strada?

Chiedi infine un preventivo scritto. Non esistono tariffe fisse: il compenso dipende dal valore della causa e dal lavoro richiesto, e confrontare due preventivi è normale.

Gli errori frequenti

Saltare la mediazione. La causa diventa improcedibile e si perde tempo.

Non citare tutti gli eredi. La domanda va proposta contro tutti i coeredi e gli eventuali creditori opponenti (art. 784 c.p.c.).

Sottovalutare lo stato urbanistico. Abusi o difformità riducono il valore e complicano la vendita: fai controllare prima.

Arrivare all'assegnazione senza denaro. Se vuoi la casa, prepara per tempo il mutuo o la liquidità per i conguagli.

Dimenticare la resa dei conti. Spese pagate, canoni incassati e indennità d'uso si regolano nella divisione (art. 723 c.c.): documenta tutto.

Checklist prima di fare causa

- [ ] Verifica testamento, quote e accettazioni.
- [ ] Chiedi una stima indipendente della casa.
- [ ] Raccogli i documenti urbanistici e catastali.
- [ ] Calcola quanto ti costerebbe comprare le quote degli altri.
- [ ] Prova una proposta scritta di accordo.
- [ ] Chiedi all'avvocato un preventivo per mediazione e causa.
- [ ] Valuta la divisione a domanda congiunta se il problema è solo organizzativo.

Domande frequenti

Il giudice può obbligarmi a vendere la casa ereditata?

Quanto dura la mediazione prima della causa di divisione?

Chi paga il consulente tecnico che stima la casa?

Posso vendere la mia quota mentre la causa di divisione è in corso?

Fonti

- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva)
- Codice civile, art. 718: diritto ai beni in natura (Normattiva)
- Codice civile, art. 720: immobili non divisibili (Normattiva)
- Codice civile, art. 726: stima e formazione delle parti (Normattiva)
- Codice civile, art. 728: conguagli in danaro (Normattiva)
- Codice civile, art. 1111: scioglimento della comunione (Normattiva)
- Codice civile, art. 763: rescissione per lesione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1113: intervento dei creditori nella divisione (Normattiva)
- Codice di procedura civile, artt. 784-791-bis: giudizio di divisione (Normattiva)
- Codice di procedura civile, art. 788: vendita di immobili (Normattiva)
- Codice di procedura civile, art. 791-bis: divisione a domanda congiunta (Normattiva)
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva)
- D.Lgs. 28/2010, art. 6: durata della mediazione (Normattiva)
- D.M. Giustizia 150/2023, art. 28: indennità per il primo incontro di mediazione (Normattiva)

Fa parte della guida Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.